

감사결과 처분요구서

－ 하급직원에 대한 부적절 신체접촉 행위 건 조사 －

2018. 7.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II . 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 ○본부 소속 직원이 이성인 피해 직원에 2018. 4. 10. (화) 출장기간 중 회식자리에서 신체접촉, 2016. 7월 초 ~ 2017. 5월경 회식시 신체접촉 등 총 3회의 신체적 성희롱 행위와 사무실에서 거부의를 밝혔음에도 수시로 윙크를 하는 등 행위가 2018. 5. 11. 사외 전문 기관의 조사결과 성희롱이 성립된다고 확인된 바, 행위자의 부적절한 행위에 대한 사실관계를 확인하고 이에 상응하는 조치를 취하기 위하여 본 건 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사 대상 및 중점

따라서 이번 감사는 부적절한 신체접촉을 한 행위자의 위반 행위 경위 및 사실 관계에 대하여 규명하고 관련규정 위반 여부를 확인하는데 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 5. 24.부터 같은 해 6. 21.까지 29일간 감사실 검사역 2명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련규정 위반 여부 등에 대해 조사를 실시하였고, 2018. 7. 18. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○ 본 부	복무	하급직원에 대한 부적절한 신체 접촉	징 계 (정직)	(1)
2	○ 본 부	복무	신체접촉 이후 소속 부서장의 적의조치 소홀	징 계 (견책)	(1)
3	● 처	복무	관외 보직이동 요구	통보	(1)
4	○ 본 부	복무	○본부 성희롱 예방교육	통보	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 하급직원에 대한 부적절한 신체접촉

관 계 부 서 ○본부

징계 대상자 3직급 A

징 계 종 류 정 직 (1 월)

징 계 사 유

위 사람은 20**. *. **.부터 20**. *. **.까지 ○본부 □소 ◇팀 차장으로 근무하였고, 20**년 *월 피해 직원 ☆직급 B가 동 소속 ◇팀으로 전입한 이후 해당 직원의 근무평정 등 상급자로서 업무를 담당하였다.

우리 회사는 「양성평등기본법」과 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」을 적용받는 사업장으로 「양성평등기본법」 제3조(정의) 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」 제2조(정의) 따르면 사회통념상 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 것으로 인정되는 언어나 행동 등의 경우 성희롱에

해당 한다고 규정하고 있다.

그리고, 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제7조(공직자의 청렴의무)에 따르면 “공직자는 ~ 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다”고 규정되어 있으며, 우리 회사 「임직원 윤리행동강령」 제23조(성희롱 금지)에 따르면 “임직원은 상호간에 성적 유혹 및 성적 수치심을 유발시키는 언행을 하여서는 아니 된다”고 되어 있다.

따라서, 우리 회사에 근무하는 모든 직원은 상기의 법규와 관련 지침을 준수 하여 다른 근무자에 대해 성희롱에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

그러나, 위 사람은 ① '17. 4. 10. (화) ○본부에서 ◎으로 출장 중 3차 회식 장소인 노래방에서 선곡을 하고 있는 피해 직원 뒤에서 피해 직원의 옆구리를 한 차례 잡아 불쾌감과 성적 수치심을 주었고, ② '**. *월 초 피해 직원 전입 축하 회식 장소에서 피해 직원의 모기에 물려 부은 왼쪽 발 부위를 두세 번 긁어 불쾌감을 주었다. 이뿐 아니라 ③ '**. *월 초 피해 직원의 전입 축하 회식 이후 '17. 5월 까지 부서나 회사 회식 장소에서 여러 차례 피해자의 허벅지를 스친다거나 하는 등의 부적절한 신체접촉을 하여 피해 직원에게 불쾌감을 주고, ④ '**. *월 초에서 '17. 5월 사이 피해 직원이 거부 의사를 밝힌 이후에도 피해 직원에게 의도적으로 3~4차례 윙크를 하여 피해 직원에게 불쾌감을 주었다.

이에 대하여 가해 직원은 본인이 의도하지 않았고, 술에 취하여 기억이 나지 않는다고 진술하고 있지만 일관적이고 구체적인 피해 직원의 진술, 같은 소속 부서 직원들의 목격과 경험에 따른 진술, 평소 행위 직원의 습관적 행위 정황 등을 종합적으로 고려해 볼 때 행위 직원의 변명은 면책 사유가 될 수 없다.

따라서, 위 사람의 행위는 「양성평등기본법」 및 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」, 동법 시행규칙, 우리 회사 「성희롱·성폭력 예방지침」에서 규정하고 있는 ‘직장 내 성희롱’에 해당되고, 이는 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호 ‘회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때’에 의거 징계사유에 해당된다.

더구나, 가해 직원은 피해 직원의 근무성적을 평가하고 업무감독을 책임지는 소속부서 상급자로서 우월적 지위에 있고 직장 내 성희롱 예방을 위하여 솔선하여 노력하고 부하 직원들의 모범이 되는 위치에 있음에도 불구하고 오히려 본인이 부하 여성 직원을 상대로 성희롱 행위를 저지른 것은 그 비위가 결코 가볍지 않다.

특히, 행위 직원은 2017년 11월 □소 노무차장으로부터 회식 장소에서 여성 직원에 대한 성희롱 행위를 하지 않도록 주의하라는 통보를 받았고, 2017년 1월과 6월 두 차례 회식 자리에서 음주 후 소속 부서 직원에게 폭력적인 행동으로 물의를 일으켰고, 6월에 물의를 일으켰을 때에는 소속 부서 직원들에게 사과 메일을 발송하여

주의할 것임을 약속한 적이 있어 스스로가 음주로 인하여 부적절한 행위를 할 수 있다고 인지하고 각별히 행동에 유의했어야 했다. '18. 4. 10. (화) 오후 구리를 잡은 행위에 대하여 불쾌감을 호소하는 피해 직원에게 왜 본인에게만 문제를 제기 하냐고 이야기 하는 등 자신의 행위에 대하여 용서나 사과를 구하는 노력이 전혀 없었다.

조치할 사항

❖ 사장은 ① '18. 4. 10. (화) 출장 중 회식 장소인 노래방에서 선곡을 하고 있는 동 소속부서 여성 직원 뒤에서 한 차례 해당 직원의 오후 구리를 잡아 불쾌감과 성적 수치심을 주었고, ② '**. *월 초 동 피해 직원 전입 축하 회식 장소에서 피해 직원의 모기에 물려 부은 왼쪽 발 부위를 두세 번 긁고, ③ '**. *월 초 동 피해 직원의 전입 축하 회식 이후 '17. 5월까지 부서나 회사 회식 장소에서 여러 차례 피해자의 허벅지를 스친다거나 하는 등의 부적절한 신체접촉과 ④ 피해 직원이 거부 의사를 밝힌 이후에도 피해 직원에게 3~4차례 윙크를 하고 씨익 웃어 피해 직원에게 성적 불쾌감을 준 ○본부 3직급 A 에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제3호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계 (정직 1월) 처분 하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 신체접촉 이후 소속 부서장의 적의조치 소홀

관 계 부 서 ○본부 □소 ◇팀

징계 대상자 2직급 C

징 계 종 류 견 책

징 계 사 유

우리회사 「성희롱·성폭력 예방지침」 제7조(부서장 책임제 운영)에 따르면 “팀 단위 부서의 장은 성희롱·성폭력 피해 직원의 의사에 따라 사건을 인지한 경우 여성인력 관리부서에 사건보고 등 초기대응에 철저”해야 된다고 책임범위가 규정되어 있다.

따라서, 팀 단위 부서의 장은 상기의 지침을 준수하여 성희롱·성폭력 예방 및 피해 직원의 2차 피해 방지를 위하여 노력하여야 한다.

위 직원은 20**년 *월 **일 ◇팀 팀장으로 발령 이후 같은 해 6월 회식장소에서

소속 초급 관리자인 3직급 A가 동 소속 부서 직원들에게 폭력적인 행동과 소속 부서 직원들이 해당 직원에 대하여 문제를 제기하는 것을 보고 가해 직원에게 동 소속 직원들에게 진정으로 사과를 하라고 지시하는 등 상급자로서 소속부서 직원들의 인화에 힘쓰고 있다고 인정된다.

하지만, 2018년 4월 10일 출장 중 회식 장소에서 소속 부서 초급 관리자가 동 소속 여성 직원에게 부적절한 신체접촉 행위가 있었음을 확인하였고, 피해 여성 직원이 가해 직원의 처벌을 원한다고 문제 제기하는 것을 들은 이후에도 적극적인 조치 없이 이틀 후 가해 직원과 피해 직원을 포함하여 단체 회식에 참여 하는 것을 제지하지 않았고, 음주와 노래방 이후 3차 맥주집까지 함께 함으로써 피해 직원과 가해 직원이 이틀 전 있었던 부적절한 신체접촉과 관련하여 언쟁을 벌이게 하여 「성희롱·성폭력 예방지침」 제7조에 명시한 사건인지 후 조치 의무를 태만히 하였다.

위 직원은 피해 직원이 신고하기 이전까지 가해 직원이 사과하고 문제가 원만하게 해결되기를 원하였다고 진술하고 있으나, 피해 직원의 신고 의사를 밝힌 이후에도 가해 직원이 피해 직원과 접촉하는 것을 방치하고, 피해 직원이 다른 소속 직원들과 함께 있는 공간에 행위 직원의 배우자가 찾아와 사과하는 모습을 목격하고도 아무런 조치를 취하지 않아 결국 피해 여성 직원이 주변 사람들 눈치가 보이고, 불편하다고

고충을 토로 하는 등 2차 피해를 겪어 이에 대한 책임을 물을 필요가 있다.

조치할 사항

❖ 사장은 「성희롱·성폭력 예방지침」에 따라 성희롱 피해 직원의 의사에 따라 사건을 인지한 경우 여성인력 관리부서에 사건보고 등 초기대응에 철저하여야 하지만 이를 소홀히 하여 피해 직원이 2차 피해를 받게끔 빌미를 제공한 피해 직원 소속 부서장인 ○본부 □소 ◇팀 2직급 C에게 「취업규칙」 제73조(징계) 제1호와 「인사관리규정」 제103조(징계사유)의 규정에 따라 징계 (견책) 처분 하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 관외 보직이동 요구

관 계 부 서 ● 처

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있으며, 동 지침 제9조(성희롱·성폭력에 대한 처리)에서 본사 인사담당 부서장은 피해 직원의 2차 피해 및 재발 방지를 위하여 성희롱·성폭력 행위자에 대한 제재(징계, 관외

이동 등)의 책무가 있음을 명시하고 있다.

감사실 조사 결과, 20**년 *월 초부터 2018년 4월까지 ○본부 3직급 A는 소속부서 부하직원 B에게 허리와 발목 부위에 각 한 차례씩 신체접촉, 회식 장소에서 여러 차례 허벅지를 스치는 듯 하는 신체접촉, 3~4차례에 걸친 윙크 행위가 성희롱으로 확인되었고, 피해 직원은 이로 인하여 감정의 기복도 심하고 타인이 자신을 보는 인식에 대하여 걱정하는 등 2차 피해를 우려하고 있어 이에 대한 조치가 시급한 실정이다.

조치할 사항

❖ 인사처장은 20**년 *월 초부터 2018년 4월까지 소속부서 부하직원 B에게 허리와 발목 부위에 각 한 차례씩 신체접촉, 회식 장소에서 여러 차례 허벅지를 스치는 듯 하는 신체접촉, 3~4차례에 걸친 윙크 행위로 성적 수치심과 불쾌감을 주는 성희롱 행위를 한 ○본부 3직급 A와 그 피해 직원이 현재 같은 본부에서 근무하고 있으므로, 2차 피해 예방과 재발방지를 위해 행위 직원의 현 소속을 타 본부(관외)로 이동하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 ○본부 성희롱 예방교육 시행

관 계 부 서 ○본부

내 용

우리 회사는 「양성평등기본법」 제31조 및 동법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 동법 시행령 제2조, 「인사관리규정」, 단체 협약 제80조(직장 내 성폭력의 금지와 예방)에 따라 성희롱·성폭력 예방을 위하여 필요한 사항을 정하기 위하여 「성희롱·성폭력 예방지침」을 정하여 운영하고 있다.

「성희롱·성폭력 예방지침」 제3조(용어의 정의)에서 성희롱이란 사업주, 상급자 또는 근로자가 직위를 이용하여 업무 등과 관련하여 성적 언동 또는 성적 요구 등으로 상대방에게 성적 굴욕감 또는 혐오감을 느끼게 하는 행위로 정의하고 있으며, 동 지침 제7조(부서장 책임제 운영)에서 성희롱·성폭력 예방업무를 효율적으로

실시하기 위하여 부서장 책임제를 운영하며 팀 단위 부서의 장은 성희롱·성폭력 사건이 발생한 경우 보고 등 초기 대응에 철저하도록 명시하고 있다.

감사실 조사 결과, 해당 본부 초급 관리 직원이 동 소속 여성 직원에 대한 성희롱 행위가 있었음을 확인하였고, 소속 부서 팀장이 사건인지 이후 2차 피해 방지를 위한 조치 의무를 소홀히 하여 피해 직원이 추가로 피해가 발생하였음을 확인하여 향후 동일 유사한 문제가 발생하지 않도록 재발 방지의 조치가 필요하다.

조치할 사항

- ❖ ○**본부장**은 최근 빈번하게 발생하고 있는 직장내 성희롱 사건과 관련하여 전 직원을 대상으로 구체적 사례 위주의 특별교육을 2018년 3분기 이내에 1회 이상 시행하여 직원들의 성인지 감수성을 높이고 성희롱 발생의 본질을 이해할 수 있는 방안을 마련하시고, 이와 별도로 「성희롱·성폭력 예방지침」에 명시한 고충처리 절차와 부서장 책임제 운영을 통한 성희롱·성폭력 예방업무를 효율적으로 실시하기 위하여 2018년 3분기 이내에 1회 이상 2직급 이상 간부 직원을 대상으로 특별교육을 시행하시어 성희롱 피해 직원의 2차 피해를 방지하기 위한 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

